

Provozní podmínky služby „Repozitáře v NRP“ (verze 1.0)

(dále jen „**Podmínky**“)

I. Úvodní ustanovení

- (1) CESNET, zájmové sdružení právnických osob (dále jen „**Provozovatel NRP**“) buduje Národní repozitářovou platformu pro výzkumná data (dále jen „**NRP**“), která nabízí prostředky pro zřízení a provoz repozitářů. Podrobné informace o službě „Repozitáře v NRP“ jsou specifikovány na [webové stránce služby](#) a v [dokumentaci k NRP](#).
- (2) Repožitáře mohou být zřízeny na žádost:
 - a) fyzické osoby – člena vědecko-výzkumné komunity,
 - b) právnické osoby, tj. organizace působící v oblasti vědy, výzkumu a šíření vědecko-výzkumného poznání (dále jen „**Organizace**“).
- (3) Osoby ve smyslu čl. I odst. 2, na jejichž žádost budou repozitáře v NRP zřízeny (dále jen „**Zřizovatel repozitáře**“), jsou povinny využívat NRP výlučně v souladu s těmito Podmínkami. Zřizovatel repozitáře je povinen zajistit, aby se osoby, na které deleguje výkon rolí související s provozem jeho repozitáře, a osoby, které budou do repozitáře ukládat data, s těmito Podmínkami seznámily a zavázaly se je dodržovat.
- (4) Repožitáře v NRP mohou být zřizovány pouze za účelem ukládání výzkumných nebo s výzkumem souvisejících dat tak, aby uložená data byla v maximální míře naležitelná, dostupná, interoperabilní a opětovně využitelná. Další podrobnosti stanoví Politika daného repozitáře vydaná Zřizovatelem repozitáře (dále jen „**Politika repozitáře**“). Politika repozitáře musí být v souladu s těmito Podmínkami a s dalšími požadavky, které definuje dokument „*Pravidla pro zřízení nových a úpravu stávajících repozitářů v Národní repozitářové platformě*“ (dále jen „[Pravidla pro zřízení repozitářů](#)“). Repožitáře v NRP nesmí být využívány pro ukládání:
 - a) dat, která podléhají zákonné ochraně utajovaných informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
 - b) dat, která obsahují osobní údaje fyzických osob, pokud tento účel není explicitně popsán v Politice repozitáře.
- (6) Repožitáře zřizované v NRP neumožňují ukládání dat anonymně, tj. osoby, které do repozitáře ukládají data, musí být identifikovatelné.

II. Zřízení a provoz repozitáře

- (1) Fyzická či právnická osoba, která má zájem o zřízení repozitáře v NRP, musí splnit všechny podmínky a požadavky, které definují [Pravidla pro zřízení repozitářů](#). Zřizovatel repozitáře je povinen dodávat Provozovateli NRP všechny požadované informace a poskytovat mu veškerou požadovanou součinnost, a to po celou dobu existence repozitáře. Tuto povinnost mají i další osoby, na které zřizovatel deleguje výkon rolí související s provozem jeho repozitáře.
- (2) Zřizovatel repozitáře je povinen při zřízení repozitáře jmenovat požadované role, a to zejména roli správce repozitáře. Působnost, práva a povinnosti jednotlivých rolí nad rámec těchto Podmínek stanoví [Pravidla pro zřízení repozitářů](#). Zřizovatel repozitáře může pro zajištění provozu repozitáře (mj. za účelem řízení přístupů k datům či přidělování jiných oprávnění) určit i další role či pověřit výkonem jedné role více osob.

III. Typy repozitářů v NRP

- (1) Dle osoby zřizovatele je možné v NRP zřizovat tři typy repozitářů:
 - a) repozitáře zřízené jednotlivci z vědecko-výzkumné komunity,
 - b) repozitáře zřizované pod záštitou Organizace,
 - c) repozitáře zřízené Organizací.
- (2) Ohledně repozitářů zřízených jednotlivci z vědecko-výzkumné komunity platí:
 - a) Zřizovatelem repozitáře je fyzická osoba ve smyslu čl. I odst. 2 písm. a) těchto Podmínek, která o zřízení repozitáře požádala.
 - b) Zřizovatel se automaticky stává také správcem repozitáře.
- (3) Ohledně repozitářů zřizovaných pod záštitou Organizace platí:
 - a) Repozitáře lze zřizovat na základě smlouvy s Provozovatelem NRP, která stanoví rámcová pravidla pro jejich zřizování.
 - b) Roli Zřizovatele repozitáře ve smyslu těchto Podmínek zastává Organizace a jednotlivé repozitáře jsou zřizovány na žádost osob příslušných k této Organizaci.
- (4) Ohledně repozitářů zřízených Organizací platí:
 - a) Zřizovatelem repozitáře ve smyslu těchto Podmínek je Organizace. Repozitář je zřízen na základě smlouvy mezi Organizací a Provozovatelem NRP.
 - b) Na zajištění provozu repozitáře se mohou podílet i další organizace, které se k tomu Zřizovateli repozitáře smluvně zavázaly.
- (5) Po domluvě a v součinnosti s Provozovatelem NRP lze změnit typ repozitáře, příp. převést repozitář na jiného zřizovatele.

IV. Zajištění bezpečnosti dat, compliance a garantovaná úroveň služeb

- (1) Zřizovatelé repozitářů, osoby vykonávající jednotlivé role související s provozem repozitářů a osoby, které budou do repozitáře ukládat data, jsou povinni:
 - a) při užívání služeb NRP postupovat v souladu s právním řádem České republiky (mj. v souladu s pravidly pro ochranu duševního vlastnictví, soukromí a osobních údajů) a v souladu s dobrými mravy,
 - b) užívat služeb NRP s ohledem na ostatní uživatele,
 - c) respektovat a neobcházet administrativní a technická opatření zajišťující bezpečnost NRP,
 - d) udržovat své kontaktní údaje (zejména kontaktní e-mailovou adresu) aktuální a bez zbytečného odkladu reagovat na výzvy Provozovatele NRP a poskytovat mu požadovanou součinnost.
- (2) V oblasti zajištění bezpečnosti dat a informací jsou Zřizovatelé repozitářů, osoby vykonávající jednotlivé role související s provozem repozitářů a osoby, které budou do repozitáře ukládat data, povinni:
 - a) chránit své přístupové údaje k účtu, jehož prostřednictvím přistupují ke službám NRP. Tyto údaje uživatel nesmí sdílet s dalšími osobami a nesmí ani jiným způsobem umožnit jiným osobám přístup k jeho účtu,
 - b) bez zbytečného odkladu oznámit na adresu certs@cesnet.cz jakékoliv zneužití infrastruktury, únik či prolomení přístupových údajů (tj. jejich kompromitaci), prolomení bezpečnostních opatření nebo jakýkoliv jiný jev, který může indikovat bezpečnostní incident.
- (3) Správce repozitáře je oprávněn:
 - a) zamezit přístup k repozitáři osobám, u kterých je důvodné podezření, že došlo ke kompromitaci jejich přístupových údajů,
 - b) zamezit přístup k repozitáři osobám, které porušují tyto Podmínky či Politiku daného repozitáře,
 - c) zamezit či regulovat přístupy k repozitáři i z dalších důvodů administrativní, provozní nebo bezpečnostní povahy.

Stejná oprávnění má také Provozovatel NRP. V případě zvlášť hrubého porušování těchto Podmínek je Provozovatel NRP oprávněn dotčené osobě odeprít přístup ke všem službám NRP.

- (4) Bude-li Provozovatel NRP věrohodně informován, že byl do repozitáře vložen obsah, který jakýmkoliv způsobem porušuje právní řád České republiky či tyto Podmínky (dále jen „**Závadný obsah**“), má právo dotčený repozitář (případně příslušný Závadný obsah, je-li to technicky možné) znepřístupnit. Provozovatel NRP v takovém případě kontaktuje správce a/nebo Zřizovatele repozitáře a v součinnosti s nimi informaci o Závadném obsahu prověří. Dotčený repozitář bude opět zpřístupněn po odstranění Závadného obsahu z repozitáře, příp. po potvrzení, že v repozitáři Závadný obsah není.
- (5) Garantovaná úroveň služeb NRP a opatření pro zajištění jejich bezpečnosti jsou uvedeny na příslušných webových stránkách těchto služeb, příp. v jejich technické dokumentaci. Není-li stanoveno či ujednáno jinak, jsou služby NRP provozovány v režimu „best effort“. Provozovatel NRP vyvíjí veškeré úsilí k zaručení dostupnosti a bezpečnosti datových služeb a k uchování a bezpečnosti dat. Provozovatel NRP pro tento účel zajistí, že ochrana uložených dat a přístup k nim odpovídají standardům špičkových technologií vyvinutých pro provoz repozitářů. Provozovatel NRP také deklaruje vysokou odbornou a morální úroveň osob podílejících se na provozu NRP. Vysoká dostupnost a bezpečnost služeb NRP je dána redundancí hardwarových komponent, bezpečnostními politikami systémů, zálohováním dat a v neposlední řadě parametry technické a systémové podpory ze strany dodavatele hardwaru. Provozovatel NRP deklaruje, že zařízení sloužící k provozu služeb NRP se nacházejí na území České republiky.

V. Doba ukládání dat a důvody pro zrušení repozitářů

- (1) Repozitáře v NRP jsou určeny pro dlouhodobé ukládání dat. Provozovatel NRP si vyhrazuje právo stanovit pro jednotlivé typy repozitářů limity pro dobu ukládání dat.
- (2) S daty uloženými v repozitáři v NRP jsou oprávněni nakládat:
 - a) Zřizovatel a správce repozitáře, a to výlučně pro účely souvisejícími s provozem daného repozitáře,
 - b) osoby, které k tomu opravňuje správce repozitáře v Politice daného repozitáře (tj. zejména osoby, které jsou oprávněny vkládat data do repozitáře, a osoby, které jsou oprávněny k datům přistupovat), a to v jím určeném rozsahu,
 - c) Provozovatel NRP, a to výlučně v rozsahu vyplývajícím z těchto Podmínek.
- (3) Repozitář bude zrušen na žádost:
 - a) Zřizovatele repozitáře zřízeného jednotlivcem z vědecko-výzkumné komunity; Zřizovatel repozitáře je povinen před podáním žádosti o zrušení repozitáře nabídnout roli zřizovatele ostatním uživatelům repozitáře,
 - b) správce repozitáře zřízeného pod záštitou Organizace, pokud zrušení potvrdí příslušná Organizace; správce repozitáře je povinen před podáním žádosti o zrušení repozitáře nabídnout roli správce ostatním uživatelům repozitáře, kteří splňují pravidla Organizace pro zřizování repozitářů pod záštitou Organizace,
 - c) Zřizovatele repozitáře zřízeného Organizací; Zřizovatel repozitáře je povinen před podáním žádosti o zrušení repozitáře nabídnout roli zřizovatele organizacím, které se na základě smlouvy se zřizovatelem zavázaly podílet se na zajištění provozu a udržitelnosti repozitáře, pokud takové organizace existují.
- (4) Provozovatel NRP je oprávněn jednostranně zrušit repozitář v případě, kdy repozitář nebude splňovat požadavky těchto Podmínek či dalších závazných dokumentů vydaných Provozovatelem NRP, a to zejména, nebude-li mít repozitář určeného správce či tento správce nebude dlouhodobě plnit své povinnosti a reagovat na výzvy Provozovatele NRP. Zrušení repozitáře musí předcházet výzva Zřizovateli ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě, která musí být přiměřená s ohledem na charakter závady. Lhůta bude stanovena také s ohledem na velikost repozitáře, jeho obsah a dobu jeho existence a počet uživatelů. Repozitář nebude zrušen dříve než šest měsíců od odeslání výzvy.

- (5) Provozovatel NRP je oprávněn upozornit uživatelskou komunitu na záměr či hrozbu zrušení repozitáře a smazání v něm uložených dat. Bude-li to možné, poskytne Provozovatel NRP přiměřenou součinnost komunitě při realizaci řešení směřujícího k zachování repozitáře.

VI. Závěrečná ustanovení

- (1) Provozovatel NRP je oprávněn tyto Podmínky změnit, a to zejména, bude-li to nezbytné pro řádné naplnění účelu a důvěryhodnosti NRP či pro splnění podmínek stanovených poskytovateli finančních prostředků na provoz NRP. O nové verzi Podmínek budou uživatelé informováni alespoň 3 měsíce před jejich účinností.
- (2) Tyto Podmínky jsou dostupné v české a anglické verzi. Dojde-li k rozporu mezi těmito verzemi, přednost má verze česká.

Poslední aktualizace dne 23. 3. 2026



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**Národní repozitářová platforma
pro výzkumná data (NRP)**
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Korespondenční adresa: Generála Píky 430/26, 160 00
Praha